

0010767-30.2007.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ANDERSON GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O sentenciado JOSÉ ANDERSON GOMES DA SILVA fora condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0010767-30.2007.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0010767-30.2007.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ANDERSON GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA

Vistos.

O sentenciado JOSÉ ANDERSON GOMES DA SILVA fora condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 - "Estatuto do Desarmamento", à pena de 03(três) anos e 08(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, conforme Sentença de fls. 236/247.

A Sentença de primeiro grau transitou em julgado ao Ministério Público em 03 de agosto de 2010 e, à Defesa, em 04 de outubro de 2010 (cf. Certidão de fl. 236).

Às fls. 268 fora expedido Mandado de Prisão em desfavor do condenado, o qual, até a presente data, aguarda cumprimento.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, dispõe o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...). Trata-se, pois, da prescrição da pretensão executória, cujo prazo prescricional deve ser regulado, conforme visto acima, pela pena fixada concretamente na Sentença, e tem por termo inicial o dia em que a condenação transita em julgado para a Acusação, como prevê o artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal.

Na espécie, o sentenciado fora condenado à pena privativa de liberdade de 03(três) anos e 08(oito) meses de reclusão, quantum que, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Estatuto Repressor, corresponde ao prazo prescricional de 08(oito) anos. Conforme dito alhures, o Trânsito em Julgado ao Ministério Público da Sentença Condenatória sobreveio em 03 de agosto de 2010, isto é, há mais de 12(doze) anos, sem que se tenha dado início ao cumprimento da reprimenda legal.

Portanto, não havendo circunstâncias capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional, de rigor o reconhecimento da superveniência da prescrição da pretensão executória.

A propósito, abra-se um parênteses para esclarecer que, nada obstante a competência para a declaração da extinção da punibilidade em tais hipóteses ser, em regra, do Juízo das Execuções, entendo que prolongar a presente demanda quando a punibilidade do agente se encontra extinta em razão da prescrição configura inegável constrangimento ilegal ao direito de liberdade do condenado, além de violação ao princípio da celeridade e da economia processual, em razão da prática desnecessária de atos processuais.

Assim sendo, desde logo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ ANDERSON GOMES DA SILVA, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura c/c o artigo 110, caput, ambos do Código Penal.

Expeça-se, com URGÊNCIA, Contramandado de Prisão.

Por fim, considerando que a prescrição da pretensão executória atinge tão somente os efeitos principais da condenação, permanecendo íntegros os efeitos secundários, calcule-se o valor devido pelas custas processuais, intimando-se o sentenciado para pagamento em 10(dez) dias.

Decorridos, in albis, expeça-se o necessário para a inscrição do valor na dívida ativa.

Oportunamente, feitas as devidas comunicações e anotações necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Servirá a presente, por cópia digitada, como Mandado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Tatui, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA